

위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 과징금의 액수(제46조제1항 관련)

## 1. 여객자동차운송사업 및 자동차대여사업

(단위: 만원)

[illegible]

[illegible]

|                                                                                              |           |     |     |     |     |    |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 나. 여객자동차운송사업자가 면허를 받거나 등록한 노선 또는 운행계통을 위반하여 사업을 한 경우                                         | 1차        | 180 | 180 |     |     |    |     |     |     |
|                                                                                              | 2차        | 360 | 360 |     |     |    |     |     |     |
|                                                                                              | 3차 이상     | 540 | 540 |     |     |    |     |     |     |
| 다. 여객자동차운송사업자가 면허를 받은 사업구역 외의 행정구역에서 사업을 한 경우                                                | 1차        |     |     | 40  | 40  |    |     | 40  |     |
|                                                                                              | 2차        |     |     | 80  | 80  |    |     | 80  |     |
|                                                                                              | 3차 이상     |     |     | 160 | 160 |    |     | 160 |     |
| 라. 한정면허를 받은 여객자동차운송사업자가 면허를 받은 업무범위 또는 면허기간을 위반하여 사업을 한 경우                                   | 1차        | 180 | 180 | 180 | 180 |    |     | 180 |     |
|                                                                                              | 2차        | 360 | 360 | 360 | 360 |    |     | 360 |     |
|                                                                                              | 3차 이상     | 540 | 540 | 540 | 540 |    |     | 540 |     |
| 마. 면허를 받거나 등록한 차고를 이용하지 않고 차고지가 아닌 곳에서 밤샘주차를 한 경우. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.             | 1차        | 10  | 10  | 10  | 10  | 20 | 20  | 10  | 20  |
|                                                                                              | 2차        | 15  | 15  | 15  | 15  | 30 | 30  | 15  | 30  |
| 1) 노선 여객자동차운송사업자가 그 사업에 사용하는 자동차를 등록한 차고지와 인접한 자기 소유의 주차장에 밤샘주차하는 경우                         |           |     |     |     |     |    |     |     |     |
| 2) 전세버스운송사업에 사용하는 자동차를 영업 중에 주차장에 밤샘주차하는 경우                                                  |           |     |     |     |     |    |     |     |     |
| 3) 등록관청이 밤샘주차를 할 수 있도록 지정한 공영주차장에서 밤샘주차가 허용된 관할 전세버스운송사업자가 그 사업에 사용하는 자동차를 지정된 구역에 밤샘주차하는 경우 |           |     |     |     |     |    |     |     |     |
| 4) 대여사업에 사용하는 자동차가 대여 중인 경우                                                                  |           |     |     |     |     |    |     |     |     |
| 바. 법 제4조 및 이 영 제3조 제2호라목을 위반하여 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고를 하고 개인택시를 대리운전하게 한 경우                      | 1차        |     |     |     | 120 |    |     |     |     |
|                                                                                              | 2차        |     |     |     | 240 |    |     |     |     |
| 4. 법 제5조에 따른 여객자동차운송사업의 면허기준 또는 등                                                            | 법 제85조제1항 | 1차  | 90  | 90  | 90  |    | 90  | 90  | 90  |
|                                                                                              |           | 2차  | 180 | 180 | 180 |    | 180 | 180 | 180 |

|                                                                                                    |                |       |     |     |     |    |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| <p>록기준 중 운수종사자를 위한 휴게실 등 부대시설에 관한 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우는 제외한다.</p>          | 제7호            | 3차 이상 | 270 | 270 | 270 |    | 270 | 270 | 270 |     |
| <p>5. 법 제8조를 위반하여 운임·요금의 신고 또는 변경신고를 하지 않거나 부당한 요금을 받은 경우 또는 1년에 3회 이상 6세 미만인 아이의 무상운송을 거절한 경우</p> | 법 제85조제1항 제10호 |       |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 가. 운임 및 요금에 대한 신고 또는 변경신고를 하지 않고 운송을 개시한 경우                                                        |                | 1차    | 40  | 40  | 40  | 20 |     |     | 40  |     |
|                                                                                                    |                | 2차    | 80  | 80  | 80  | 40 |     |     | 80  |     |
|                                                                                                    |                | 3차 이상 | 160 | 160 | 160 | 80 |     |     | 160 |     |
| 나. 신고한 운임 및 요금 등 외에 부당한 요금을 받은 경우 (택시운송사업은 제외한다)                                                   |                | 1차    | 20  | 20  |     |    |     |     | 20  |     |
|                                                                                                    |                | 2차    | 30  | 30  |     |    |     |     | 30  |     |
|                                                                                                    |                | 3차 이상 | 60  | 60  |     |    |     |     | 60  |     |
| 다. 1년에 3회 이상 6세 미만인 아이의 무상 운송을 거절한 경우                                                              |                |       | 10  | 10  |     |    |     |     | 10  |     |
| <p>6. 법 제9조 또는 제31조를 위반하여 운송약관 또는 대여약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않거나 신고한 약관을 이행하지 않은 경우</p>                  | 법 제85조제1항 제11호 |       |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 가. 운송약관 또는 대여약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우                                                              |                | 1차    | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                                                                                    |                | 2차    | 150 | 150 | 150 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 나. 신고한 운송약관 또는 대여약관을 이행하지 않은 경우                                                                    |                | 1차    | 60  | 60  | 60  | 30 | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                                                                                                    |                | 2차    | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|                                                                                                    |                | 3차 이상 | 180 | 180 | 180 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| <p>7. 법 제10조(법 제35조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 인가·등록 또는 신고를 하지 않고 사업계획을 변경한 경우</p>                     | 법 제85조제1항 제12호 |       |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 가. 임의로 다음 중 어느 하나의 행위를 하여 사업계획을                                                                    |                | 1차    | 100 | 100 |     |    |     |     | 100 |     |
|                                                                                                    |                | 2차    | 150 | 150 |     |    |     |     | 150 |     |



|                                                                                                                                |                             |                     |                     |                     |            |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 운송사업을 양도·양수하거나<br>법인을 합병한 경우                                                                                                   |                             |                     |                     |                     |            |                     |                     |                     |                     |
| 가. 법 제14조제1항(법 제35<br>조에서 준용하는 경우를 포<br>함한다)을 위반하여 신고를<br>하지 않고 여객자동차운송사<br>업(개인택시운송사업은 제외<br>한다) 또는 자동차대여사업<br>을 양도하거나 양수한 경우 | 1차<br>2차<br>3차 이<br>상       | 360<br>720<br>1,080 | 360<br>720<br>1,080 | 360<br>720<br>1,080 |            | 360<br>720<br>1,080 | 360<br>720<br>1,080 | 360<br>720<br>1,080 | 360<br>720<br>1,080 |
| 나. 법 제14조제4항(법 제35<br>조에서 준용하는 경우를 포<br>함한다)을 위반하여 신고를<br>하지 않고 법인인 여객자동<br>차운송사업자 또는 자동차대<br>여사업자가 법인을 합병한<br>경우              | 1차<br>2차<br>3차 이<br>상       | 360<br>720<br>1,080 | 360<br>720<br>1,080 | 360<br>720<br>1,080 |            | 360<br>720<br>1,080 | 360<br>720<br>1,080 | 360<br>720<br>1,080 | 360<br>720<br>1,080 |
| 10. 법 제17조를 위반하여 1년<br>에 3회 이상 사업용자동차의<br>표시를 하지 않은 경우                                                                         | 법 제85<br>조제1항<br>제17호       | 20                  | 20                  | 10                  | 10         | 20                  | 20                  | 10                  |                     |
| 11. 법 제18조제1항 및 제2항<br>에 따라 운송할 수 있는 소<br>화물이 아닌 소화물을 운송<br>하거나, 같은 조 제3항에 따<br>른 소화물 운송의 금지명령<br>을 따르지 않은 경우                  | 법 제85<br>조제1항<br>제18호       |                     |                     |                     |            |                     |                     |                     |                     |
| 가. 법 제18조제1항 및 제2항에<br>따라 운송할 수 있는 소화물<br>이 아닌 소화물을 운송한 경<br>우                                                                 | 1차<br>2차<br>3차 이<br>상       |                     | 60<br>120<br>180    |                     |            |                     |                     |                     |                     |
| 나. 법 제18조제3항에 다른 소<br>화물 운송의 금지명령을 따<br>르지 않은 경우                                                                               | 1차<br>2차<br>3차 이<br>상       |                     | 180<br>360<br>540   |                     |            |                     |                     |                     |                     |
| 12. 법 제21조제2항을 위반하<br>여 운수종사자의 자격요건을<br>갖추지 않은 사람을 운전업무<br>에 종사하게 한 경우                                                         | 법 제85<br>조제1항<br>제20호       | 1차<br>2차            | 500<br>1,000        | 500<br>1,000        | 360<br>720 | 360<br>720          | 500<br>1,000        | 360<br>720          | 360<br>720          |
| 13. 법 제21조제3항을 위반하<br>여 둘 이상의 운송가맹점으<br>로 가입한 경우                                                                               | 법 제85<br>조제1항<br>제20호<br>의2 |                     |                     |                     | 360        |                     |                     |                     |                     |
| 14. 법 제21조제4항을 위반하                                                                                                             | 법 제85                       |                     |                     | 240                 |            |                     |                     |                     |                     |

|                                                                                                                                             |                                  |              |                 |                 |                 |             |             |                 |  |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|-----------------|--|
|                                                                                                                                             | 여 상호를 변경하지 않거나 상호변경 신고를 하지 않은 경우 | 조제1항 제20호 의3 |                 |                 |                 |             |             |                 |  |                 |  |
| 15. 법 제21조제8항을 위반하여 자동차의 운전석 및 그 옆 좌석에 에어백을 설치하지 않은 경우                                                                                      | 법 제85 조제1항 제20호 의4               | 1차 2차 3차 이상  |                 |                 |                 | 180 360 540 | 180 360 540 |                 |  |                 |  |
| 16. 법 제21조제10항을 위반하여 운행정보를 신고하지 않거나 운행기록증을 부착하지 않고 사업용 자동차를 운행한 경우                                                                          | 법 제85 조제1항 제20호 의5               | 1차 2차 3차 이상  |                 |                 |                 |             |             | 180 360 720     |  |                 |  |
| 17. 노선 여객자동차운송사업자 및 전세버스운송사업자가 법 제21조제11항에 따른 운수종사자의 휴식시간 보장에 관한 의무를 위반한 경우                                                                 | 법 제85 조제1항 제20호 의6               | 1차 2차        | 360 720         | 360 720         |                 |             |             | 360 720         |  |                 |  |
| 17의2. 운송사업자(자동차 1대를 운송사업자가 직접 운전하는 특수여객자동차운송사업자 및 개인택시운송사업자는 제외한다)가 법 제21조제12항 전단을 위반하여 운수종사자의 음주 여부를 확인하지 않은 경우                            | 법 제85조제1항 제20호 의7                | 1차 2차 3차 이상  | 360 720 1,080   | 360 720 1,080   | 360 720 1,080   |             |             | 360 720 1,080   |  | 360 720 1,080   |  |
| 17의3. 운송사업자(자동차 1대를 운송사업자가 직접 운전하는 특수여객자동차운송사업자 및 개인택시운송사업자는 제외한다)가 법 제21조제12항 후단을 위반하여 운수종사자가 음주로 안전한 운전을 할 수 없다고 판단됨에도 사업용 자동차를 운행하게 한 경우 | 법 제85조제1항 제20호 의8                | 1차 2차 3차 이상  | 540 1,080 1,620 | 540 1,080 1,620 | 540 1,080 1,620 |             |             | 540 1,080 1,620 |  | 540 1,080 1,620 |  |
| 18. 법 제21조제13항에 따른 준수 사항을 위반한 경우                                                                                                            | 법 제85 조제1항 제21호                  |              |                 |                 |                 |             |             |                 |  |                 |  |
| 가. 택시운송사업자가 미터기를 부착하지 않거나 사용하지 않고 여객을 운송한 경우(구 간운임제 시행지역은 제외한                                                                               |                                  | 1차 2차 3차 이상  |                 |                 |                 | 40 80 160   | 40 80 160   |                 |  |                 |  |

|                                                                                                                                |       |       |       |     |     |     |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 다)                                                                                                                             |       |       |       |     |     |     |     |     |       |
| 나. 운임 또는 요금을 받고 승차권이나 영수증을 발급하지 않은 경우( 시내버스, 농어촌버스 및 마을버스의 경우와 승차권의 판매를 위탁한 자는 제외하며, 수요응답형 여객자동차운송사업의 경우는 여객의 요구가 있는 경우만 해당한다) | 1차    |       | 10    |     |     |     | 10  | 10  | 10    |
|                                                                                                                                | 2차    |       | 15    |     |     |     | 15  | 15  | 15    |
| 다. 관할관청이 단독으로 실시하거나 관할관청과 조합이 합동으로 실시하는 청결상태 등의 검사에 대한 확인을 거부하는 경우                                                             |       | 40    | 40    | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |       |
| 라. 자동차 안에 게시해야 할 사항을 게시하지 않은 경우                                                                                                | 1차    | 20    | 20    | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |       |
|                                                                                                                                | 2차    | 40    | 40    | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |       |
| 마. 정류소에서 주차 또는 정차 질서를 문란하게 한 경우                                                                                                | 1차    | 20    | 20    | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |       |
|                                                                                                                                | 2차    | 40    | 40    | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |       |
| 바. 운송사업자가 속도제한장치 또는 운행기록계가 장착된 운송사업용 자동차를 해당 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 않은 상태에서 운행한 경우                                               | 1차    | 60    | 60    | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |       |
|                                                                                                                                | 2차    | 120   | 120   | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |       |
|                                                                                                                                | 3차 이상 | 180   | 180   | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |       |
| 사. 하차문이 있는 노선버스(시외직행, 시외고속 및 시외우등고속은 제외한다) 및 수요응답형 여객자동차에 압력감지기 또는 전자감응장치, 가속페달 잠금장치를 설치하지 않거나 작동되지 않은 상태에서 운행한 경우             | 1차    | 360   | 360   |     |     |     |     |     | 360   |
|                                                                                                                                | 2차    | 720   | 720   |     |     |     |     |     | 720   |
|                                                                                                                                | 3차 이상 | 1,080 | 1,080 |     |     |     |     |     | 1,080 |
| 아. 차실에 냉방·난방장치를 설치하여야 할 자동차에 이를 설치하지 않고 여객을 운송한 경우                                                                             | 1차    | 60    | 60    | 60  | 60  | 60  |     |     | 60    |
|                                                                                                                                | 2차    | 120   | 120   | 120 | 120 | 120 |     |     | 120   |
|                                                                                                                                | 3차 이상 | 180   | 180   | 180 | 180 | 180 |     |     | 180   |
| 자. 차 안에 안내방송장치 및 정차신호용 버저를 작동시킬 수 있는 스위치를 설치해야 하는 자동차에 이를 설치하지 않은 경우                                                           | 1차    | 100   | 100   |     |     |     |     |     | 100   |
|                                                                                                                                | 2차    | 200   | 200   |     |     |     |     |     | 200   |
| 차. 차내 안내방송 실시 상태가                                                                                                              | 1차    | 10    | 10    |     |     |     |     |     | 10    |

|                                                                                                                      |       |       |       |     |     |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 불량한 경우                                                                                                               | 2차    | 15    | 15    |     |     |       |       | 15    |
| 가. 버스의 앞바퀴에 재생 타이어를 사용한 경우                                                                                           | 1차    | 360   | 360   |     |     | 360   | 360   | 360   |
|                                                                                                                      | 2차    | 720   | 720   |     |     | 720   | 720   | 720   |
|                                                                                                                      | 3차 이상 | 1,080 | 1,080 |     |     | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 다. 앞바퀴에 튜브리스타이어를 사용해야 할 자동차에 이를 사용하지 않은 경우                                                                           | 1차    |       | 360   |     |     | 360   |       |       |
|                                                                                                                      | 2차    |       | 720   |     |     | 720   |       |       |
|                                                                                                                      | 3차 이상 |       | 1,080 |     |     | 1,080 |       |       |
| 파. 원동기의 출력기준에 맞지 않는 자동차를 운행한 경우                                                                                      | 1차    | 120   | 120   |     |     | 120   |       | 120   |
|                                                                                                                      | 2차    | 240   | 240   |     |     | 240   |       | 240   |
|                                                                                                                      | 3차 이상 | 360   | 360   |     |     | 360   |       | 360   |
| 하. 운전자를 보호할 수 있는 구조의 격벽시설을 설치해야 하는 자동차에 이를 설치하지 않은 경우                                                                | 1차    | 180   |       |     |     |       |       | 180   |
|                                                                                                                      | 2차    | 360   |       |     |     |       |       | 360   |
|                                                                                                                      | 3차 이상 | 540   |       |     |     |       |       | 540   |
| 거. 그 밖의 설비기준에 적합하지 않은 자동차를 이용하여 운송한 경우                                                                               | 1차    | 20    | 20    | 20  | 20  | 20    | 20    | 20    |
|                                                                                                                      | 2차    | 30    | 30    | 30  | 30  | 30    | 30    | 30    |
| 너. 운행하기 전에 점검 및 확인을 하지 않은 경우                                                                                         | 1차    | 10    | 10    | 10  | 10  | 10    | 10    | 10    |
|                                                                                                                      | 2차    | 15    | 15    | 15  | 15  | 15    | 15    | 15    |
| 더. 천연가스 연료를 사용하는 자동차의 점검에 대한 준수 사항을 위반한 경우                                                                           | 1차    | 60    | 60    | 60  | 60  | 60    | 60    | 60    |
|                                                                                                                      | 2차    | 120   | 120   | 120 | 120 | 120   | 120   | 120   |
|                                                                                                                      | 3차 이상 | 180   | 180   | 180 | 180 | 180   | 180   | 180   |
| 러. 차량 정비, 운전자의 과로 방지 및 정기적인 차량 운행 금지 등 안전수송을 위한 명령을 위반하여 운행한 경우                                                      | 1차    |       |       | 20  | 20  |       |       | 20    |
|                                                                                                                      | 2차    |       |       | 40  | 40  |       |       | 40    |
| 머. 일반택시운송사업자가 소속 운수종사자가 아닌 자(형식상의 근로계약에도 불구하고 실질적으로는 소속 운수종사자가 아닌 자를 포함한다)에게 운송사업용 자동차를 제공(관계 법령상 허용되는 경우는 제외한다)한 경우 | 1차    |       |       | 180 |     |       |       |       |
|                                                                                                                      | 2차    |       |       | 360 |     |       |       |       |
| 버. 운송사업자가 차내에 운전 자격증명을 항상 게시하지 않은 경우                                                                                 |       | 10    | 10    | 10  | 10  | 10    | 10    | 10    |
| 서. 시외버스운송사업자 및 전                                                                                                     | 1차    |       | 180   |     |     | 180   |       |       |

|                                                                                                                                                          |                   |            |  |  |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 세버스운송사업자가 운수종사자로 하여금 사고 시 대처요령과 비상망치·소화기 등 안전장치의 위치 및 사용방법 등 안전사항에 관한 안내방송 자료를 차량 운행 전에 모니터 등 방송장치를 통하여 방송하게 하지 않은 경우                                    | 2차<br>3차 이상       | 360<br>540 |  |  | 360<br>540        |                   |  |
| 어. 전세버스운송사업 운수종사자가 대열운행(같은 계약에 따라 같은 목적지로 이동하는 2대 이상의 차량이 고속도로, 자동차전용도로 등에서 「도로교통법」 제19조에 따른 안전거리를 확보하지 않고 줄지어 운행하는 것을 말한다)을 하지 않도록 지도·감독하기를 게을리 한 경우    | 1차<br>2차<br>3차 이상 |            |  |  | 180<br>360<br>540 |                   |  |
| 저. 전세버스운송사업자가 운수종사자로 하여금 운행 중인 전세버스운송사업용 자동차 안에서 안전띠를 착용하지 않고 좌석을 이탈하여 돌아다니는 승객을 제지하고 필요한 사항을 안내하도록 지도·감독하기를 게을리 한 경우                                    | 1차<br>2차<br>3차 이상 |            |  |  | 180<br>360<br>540 |                   |  |
| 처. 전세버스운송사업자가 운수종사자로 하여금 운행 중인 전세버스운송사업용 자동차 안에서 가요반주기·스피커·조명시설 등을 이용하여 안전 운전에 현저히 장애가 될 정도로 춤과 노래 등 소란 행위를 하는 승객을 제지하고, 필요한 사항을 안내하도록 지도·감독하기를 게을리 한 경우 | 1차<br>2차<br>3차 이상 |            |  |  | 180<br>360<br>540 |                   |  |
| 커. 수요응답형 운송사업자가 여객의 운행 요청을 거부한 경우                                                                                                                        | 1차<br>2차<br>3차 이상 |            |  |  |                   | 180<br>360<br>540 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 터. 운송사업자(개인택시운송사업자 및 특수여객자동차운송사업자는 제외한다)가 차량 운행 전에 운수종사자의 건강상태, 운행경로 숙지 여부 등을 확인하지 않거나, 확인 결과 운수종사자가 질병·피로 또는 그 밖의 사유로 안전한 운전을 할 수 없다고 판단됨에도 해당 운수종사자로 하여금 차량을 운행하게 한 경우 또는 해당 운수종사자를 대신하여 대체 운수종사자를 투입(노선 여객자동차운송사업자만 해당한다)하지 않은 경우 |                  | 상 | 1차    | 180 | 180 | 180 |     | 180 |     | 180 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 2차    | 360 | 360 | 360 |     | 360 |     | 360 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 3차 이상 | 540 | 540 | 540 |     | 540 |     | 540 |     |
| 퍼. 운송사업자(개인택시운송사업자 및 특수여객자동차운송사업자는 제외한다)가 운수종사자를 위한 휴게실 또는 대기실에 난방장치, 냉방장치 및 음수대 등 편의시설을 설치하지 않은 경우                                                                                                                                  |                  | 상 | 1차    | 60  | 60  | 60  |     | 60  |     | 60  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 2차    | 120 | 120 | 120 |     | 120 |     | 120 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 3차 이상 | 180 | 180 | 180 |     | 180 |     | 180 |     |
| 허. 노선 여객자동차운송사업자 및 전세버스운송사업자가 운수종사자의 휴식시간 보장에 관한 준수사항을 위반한 경우                                                                                                                                                                        |                  | 상 | 1차    | 360 | 360 |     |     | 360 |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 2차 이상 | 720 | 720 |     |     | 720 |     |     |     |
| 19. 법 제23조 또는 제33조에 따른 개선명령 또는 운행명령을 이행하지 않은 경우                                                                                                                                                                                      | 법 제85조제1항 제22호   | 상 | 1차    | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 2차    | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 3차 이상 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 20. 법 제25조제2항에 따른 운수종사자의 교육에 필요한 조치를 하지 않은 경우                                                                                                                                                                                        | 법 제85조제1항 제23호   | 상 | 1차    | 30  | 30  | 30  |     | 30  | 30  | 30  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 2차    | 60  | 60  | 60  |     | 60  | 60  | 60  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 3차 이상 | 90  | 90  | 90  |     | 90  | 90  | 90  |     |
| 20의2. 법 제27조의3제1항을 위반하여 영상기록장치를 설치하지 않은 경우                                                                                                                                                                                           | 법 제85조제1항 제23호의2 | 상 | 1차    | 60  | 60  |     |     | 60  |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 2차    | 120 | 120 |     |     | 120 |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   | 3차 이상 | 180 | 180 |     |     | 180 |     |     |     |
| 20의3. 법 제27조의3제7항을                                                                                                                                                                                                                   | 법 제85            | 상 | 1차    | 60  | 60  |     |     | 60  |     |     |     |

|                                                                                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 위반하여 영상기록장치의 운영·관리 지침을 마련하지 않은 경우                                                    | 조제1항<br>제23호<br>의3  | 2차<br>3차 이상       | 120<br>180        | 120<br>180        |                   |                   |                  | 120<br>180       |                  |                   |                    |
| 21. 법 제32조를 위반하여 관리위탁 허가를 받지 않고 자동차대여사업을 관리위탁하거나 자동차대여사업자가 아닌 자에게 관리위탁한 경우           | 법 제85조제1항<br>제25호   | 1차<br>2차<br>3차 이상 |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   | 360<br>720<br>1080 |
| 22. 법 제34조제3항을 위반하여 자동차대여사업자가 사업용자동차를 사용하여 유상으로 여객을 운송하거나 이를 알선한 경우                  | 법 제85조제1항<br>제26호   | 1차<br>2차<br>3차 이상 |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   | 180<br>360<br>540  |
| 23. 법 제50조에 따른 보조금 또는 융자금을 보조 또는 융자받은 목적 외의 용도로 사용한 경우                               | 법 제85조제1항<br>제32호의2 | 1차<br>2차          | 180<br>360        | 180<br>360        | 180<br>360        | 180<br>360        | 180<br>360       | 180<br>360       | 180<br>360       | 180<br>360        | 180<br>360         |
| 24. 1년에 3회 이상 법 제79조제1항에 따른 보고나 서류제출을 하지 않거나 거짓으로 한 경우                               | 법 제85조제1항<br>제33호   |                   | 20                | 20                | 20                | 10                | 20               | 20               | 20               | 20                | 20                 |
| 25. 법 제79조제2항에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 질문에 응하지 않거나 거짓으로 진술을 한 경우가. 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 | 법 제85조제1항<br>제34호   | 1차<br>2차<br>3차 이상 | 60<br>120<br>180  | 60<br>120<br>180  | 60<br>120<br>180  | 30<br>60<br>90    | 60<br>120<br>180 | 60<br>120<br>180 | 60<br>120<br>180 | 60<br>120<br>180  |                    |
| 나. 질문에 응하지 않거나 거짓으로 진술을 한 경우                                                         |                     | 1차<br>2차          | 40<br>80          | 40<br>80          | 40<br>80          | 40<br>80          | 40<br>80         | 40<br>80         | 40<br>80         | 40<br>80          | 40<br>80           |
| 26. 법 제84조에 따른 차령 또는 운행거리를 초과하여 운행한 경우. 다만, 같은 조 제3항에 따라 차령을 초과하여 운행하는 경우는 제외한다.     | 법 제85조제1항<br>제36호   | 1차<br>2차          | 180<br>360        | 180<br>360        | 180<br>360        | 180<br>360        | 180<br>360       | 180<br>360       | 180<br>360       | 180<br>360        | 180<br>360         |
| 27. 관할 관청이 면허·허가·인가 등에 붙인 조건을 위반한 경우                                                 | 법 제85조제1항<br>제38호   | 1차<br>2차<br>3차 이상 | 180<br>360<br>540 | 180<br>360<br>540 | 180<br>360<br>540 | 180<br>360<br>540 |                  |                  |                  | 180<br>360<br>540 |                    |

비고

1. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에서 제외한다.

- 위반행위란의 제2호가목 및 나목에 따른 교통사고건수의 산정은 경상사고인 경우에는 0.3건, 중상사고인 경우에는 0.7건, 사망사고인 경우에는 1건으로 각각 계산한다.
- 중대한 교통사고를 일으킨 경우 시외버스운송사업자 및 농어촌버스운송사업자에 대한 위반행위의 종류와 위반정도에 따른 과징금의 액수는 다음 표와 같다(위반행위란의 제2호다목 및 라목 관련).

(단위: 만원)

| 위 반 내 용                              | 관 계<br>법 조 문   | 과 징 금 의 액 수                |       |       |                   |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------|-------|-------------------|
|                                      |                | 시 외 버 스 운 송 사 업<br>(운행형태별) |       |       | 농어촌<br>버스운<br>송사업 |
|                                      |                | 고 속                        | 직 행   | 일 반   |                   |
| 가. 1건의 교통사고로 발생한 사망자의 수가 다음에 해당하는 경우 | 법 제85조 제1항 제3호 |                            |       |       |                   |
| 1) 8명 이상 9명 이하                       |                | 3,600                      | 2,400 | 1,200 | 1,200             |
| 2) 5명 이상 7명 이하                       |                | 2,400                      | 1,600 | 800   | 800               |
| 3) 2명 이상 4명 이하                       |                | 1,200                      | 800   | 400   | 400               |
| 나. 1건의 교통사고로 발생한 중상자의 수가 다음에 해당하는 경우 | 법 제85조 제1항 제3호 |                            |       |       |                   |
| 1) 10명 이상 19명 이하                     |                | 2,400                      | 1,600 | 800   | 800               |
| 2) 6명 이상 9명 이하                       |                | 1,200                      | 800   | 400   | 400               |

- 1건의 교통사고로 1명이 사망하고 3명 이상 5명 이하의 인원이 중상을 입은 경우에는 위반행위란의 제2호라목2)에 따라 처분한다.
- 위반내용란의 제7호가목을 적용할 때에는 같은 목의 위반행위별로 구분하여 산정하되, 위반행위별로 같은 위반행위의 횟수가 최초 위반행위를 한 날부터 1년 이내에 1회 이상인 경우에는 그 추가 위반횟수(과징금 부과처분이 이루어진 위반행위의 횟수는 제외한다) 1회당 위 표의 처분기준 금액의 50%를 더하여 일괄 처분한다.
- 고의·중과실로 위반내용란의 제12호, 제17호 및 제18호바목·허목에 해당하는 경우에는 2분의 1의 범위에서 과징금의 액수를 가중하여 처분하여야 한다.

## 2. 터미널사업

(단위: 만원)

| 위반내용                   | 관계<br>법조문 | 위반<br>횟수 | 과징금의 액수                  |                                          |                                    |                                           |
|------------------------|-----------|----------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|                        |           |          | 인구 100만<br>명 이상의<br>행정구역 | 인구 30만<br>명 이상<br>100만명 미<br>만의 행정<br>구역 | 인구 2만 명<br>이상 30만<br>명 미만의<br>행정구역 | 인 구<br>2 만<br>명<br>미 만<br>의<br>행 정<br>구 역 |
| 1. 법 제48조에서 준용하는 법 제14 | 법 제85     |          |                          |                                          |                                    |                                           |

|                                                                                        |                   |       |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|-----|-----|
| 조를 위반하여 신고를 하지 않고 터미널사업을 양도·양수하거나 법인을 합병한 경우                                           | 조 제 1 항 제15호      |       |     |     |     |
| 가. 신고를 하지 않고 터미널사업을 양도·양수한 경우                                                          | 1차                | 200   | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                        | 2차                | 300   | 225 | 150 | 75  |
|                                                                                        | 3차 이상             | 600   | 450 | 300 | 150 |
| 나. 신고를 하지 않고 법인인 터미널운송사업자를 합병한 경우                                                      | 1차                | 200   | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                        | 2차                | 300   | 225 | 150 | 75  |
|                                                                                        | 3차 이상             | 600   | 450 | 300 | 150 |
| 2. 법 제48조에서 준용하는 법 제16조를 위반하여 허가를 받지 않고 터미널사업을 휴업 또는 폐업하거나 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우 | 법 제85조 제 1 항 제16호 |       |     |     |     |
| 가. 허가를 받지 않고 사업을 휴업한 경우                                                                | 1차                | 200   | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                        | 2차                | 300   | 225 | 150 | 75  |
|                                                                                        | 3차 이상             | 600   | 450 | 300 | 150 |
| 나. 허가를 받지 않고 사업을 폐업한 경우                                                                | 1차                | 300   | 200 | 150 | 70  |
|                                                                                        | 2차                | 600   | 400 | 300 | 140 |
|                                                                                        | 3차 이상             | 900   | 600 | 450 | 210 |
| 다. 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우                                                         | 1차                | 300   | 200 | 150 | 70  |
|                                                                                        | 2차                | 600   | 400 | 300 | 140 |
|                                                                                        | 3차 이상             | 900   | 600 | 450 | 210 |
| 3. 법 제44조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우                                                         | 법 제85조 제 1 항 제22호 | 1차    | 200 | 150 | 100 |
|                                                                                        |                   | 2차    | 300 | 225 | 150 |
|                                                                                        |                   | 3차 이상 | 600 | 450 | 300 |
| 4. 법 제38조제1항에 따른 공사시행의 인가(변경인가를 포함한다)를 받지 않고 터미널 시설에 관한 공사를 하거나 지정된 기간까지 공사를 마치지 않은 경우 | 법 제85조 제 1 항 제27호 |       |     |     |     |
| 가. 터미널사업의 면허를 받은 자가 시·도지사가 정하는 기간 내에 정당한 사유 없이 공사시행 인가를 받지 않은 경우                       | 1차                | 200   | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                        | 2차                | 300   | 225 | 150 | 75  |
|                                                                                        | 3차 이상             | 600   | 450 | 300 | 150 |
| 나. 공사시행 인가를 받지 않고 공사를 한 경우                                                             | 1차                | 300   | 200 | 150 | 70  |
|                                                                                        | 2차                | 600   | 400 | 300 | 140 |
|                                                                                        | 3차 이상             | 900   | 600 | 450 | 210 |
| 다. 공사시행 변경인가를 받지 않고 변경한 경우                                                             | 1차                | 200   | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                        | 2차                | 300   | 225 | 150 | 75  |
|                                                                                        | 3차 이상             | 600   | 450 | 300 | 150 |
| 라. 지정된 기간까지 공사를 마치지 않은 경우                                                              | 1차                | 200   | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                        | 2차                | 300   | 225 | 150 | 75  |

|                                                                                |            |       |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 5. 법 제39조를 위반하여 법 제38조제4항에 따른 시설확인을 받지 않고 터미널의 사용을 시작한 경우                      | 법 제85조 제1항 | 3차 이상 | 600 | 450 | 300 | 150 |
|                                                                                |            | 1차    | 200 | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                |            | 2차    | 300 | 225 | 150 | 75  |
| 6. 정당한 사유 없이 법 제39조를 위반하여 시·도지사(가)가 정하는 기간 내에 터미널의 사용을 시작하지 않은 경우              | 법 제85조 제1항 | 3차 이상 | 600 | 450 | 300 | 150 |
|                                                                                |            | 1차    | 300 | 200 | 150 | 70  |
|                                                                                |            | 2차    | 600 | 400 | 300 | 140 |
| 7. 법 제40조를 위반하여 신고 또는 변경신고를 하지 않고 터미널사용약관을 시행한 경우                              | 법 제85조 제1항 | 3차 이상 | 900 | 600 | 450 | 210 |
|                                                                                |            | 1차    | 200 | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                |            | 2차    | 300 | 225 | 150 | 75  |
| 8. 법 제42조제1항에 따른 터미널사업자의 준수 사항을 위반한 경우 또는 같은 조 제3항에 따른 중지명령이나 시정명령을 이행하지 않은 경우 | 법 제85조 제1항 | 3차 이상 | 600 | 450 | 300 | 150 |
|                                                                                |            | 1차    | 200 | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                |            | 2차    | 300 | 225 | 150 | 75  |
| 가. 터미널사용자 또는 터미널 이용객에 대하여 부당한 차별적 취급을 하거나 편리를 해치는 행위를 한 경우                     |            | 3차 이상 | 600 | 450 | 300 | 150 |
|                                                                                |            | 1차    | 200 | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                |            | 2차    | 300 | 225 | 150 | 75  |
| 나. 인가된 시설 사용료 외의 요금을 징수한 경우                                                    |            | 3차 이상 | 600 | 450 | 300 | 150 |
|                                                                                |            | 1차    | 200 | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                |            | 2차    | 300 | 225 | 150 | 75  |
| 다. 터미널의 시설기준 또는 관리기준을 위반하여 터미널을 관리한 경우                                         |            | 3차 이상 | 600 | 450 | 300 | 150 |
|                                                                                |            | 1차    | 200 | 150 | 100 | 50  |
|                                                                                |            | 2차    | 300 | 225 | 150 | 75  |
| 라. 법 제42조제3항에 따른 중지명령이나 시정명령을 이행하지 않은 경우                                       |            | 3차 이상 | 600 | 450 | 300 | 150 |
|                                                                                |            | 1차    | 300 | 200 | 150 | 70  |
|                                                                                |            | 2차    | 600 | 400 | 300 | 140 |
| 9. 법 제43조에 따른 변경인가를 받지 않고 터미널의 위치·규모 또는 구조·설비를 변경한 경우                          | 법 제85조 제1항 | 3차 이상 | 900 | 600 | 450 | 210 |
|                                                                                |            | 1차    | 300 | 200 | 150 | 70  |
|                                                                                |            | 2차    | 600 | 400 | 300 | 140 |
| 가. 터미널의 위치 또는 규모를 인가받지 않고 변경한 경우                                               |            | 3차 이상 | 900 | 600 | 450 | 210 |
|                                                                                |            | 1차    | 300 | 200 | 150 | 70  |
|                                                                                |            | 2차    | 600 | 400 | 300 | 140 |
| 나. 터미널의 구조 또는 설비를 인가받지 않고 변경한 경우                                               |            | 3차 이상 | 900 | 600 | 450 | 210 |
|                                                                                |            | 1차    | 300 | 200 | 150 | 70  |
|                                                                                |            | 2차    | 600 | 400 | 300 | 140 |

비고: 행정구역은 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도·시·읍·면을 기준으로 한다.

### 3. 여객자동차운송가맹사업

(단위: 만원)

| 위반내용 | 관계 법조문 | 과징금 액수 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|                                                                                                                |                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제49조의2제2항에 따른 사업계획의 변경인가를 받은 경우                                                        | 법 제49조의6제1항제3호   | 240 |
| 2. 법 제49조의2제2항을 위반하여 사업계획의 변경 인가를 받지 않거나 변경 신고를 하지 않은 경우                                                       | 법 제49조의6제1항제3호의2 | 100 |
| 3. 법 제49조의2제5항에 따른 면허의 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우는 제외한다.                                     | 법 제49조의6제1항제4호   | 120 |
| 4. 법 제49조의4제1항을 위반하여 운송가맹약관의 신고 또는 변경 신고를 하지 않은 경우                                                             | 법 제49조의6제1항제4호의2 | 100 |
| 5. 정당한 사유 없이 법 제49조의5에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우                                                                     | 법 제49조의6제1항제5호   | 120 |
| 6. 법 제49조의7에서 준용하는 법 제14조 또는 제15조를 위반하여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우                                          | 법 제49조의6제1항제6호의3 | 360 |
| 7. 법 제49조의7에서 준용하는 법 제16조를 위반하여 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우                                                    | 법 제49조의6제1항제6호의4 | 120 |
| 8. 법 제49조의8에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우(법 제49조의5에 따른 개선명령을 받은 경우는 제외한다) | 법 제49조의6제1항제7호   | 50  |
| 9. 법 제49조의6제1항에 따른 사업정지명령을 위반한 경우                                                                              | 법 제49조의6제1항제8호   | 360 |